

PERJANJIAN KERJASAMA
PT. Lyondelbasell Advanced Polyolefins
Dengan
PT. Disa Prima Medika
Tentang
Pelayanan Kesehatan Pertolongan Pertama

No :
No :

COOPERATION AGREEMENT
PT. Lyondelbasell Advanced Polyolefins
And
PT. Disa Prima Medika
On
First Aid Health Services

No.
No :

PERJANJIAN KERJASAMA (“Perjanjian”) ini ditandatangani di Pasuruan pada hari Senin, 27-Mei-2024 (Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) oleh dan antara:

1. PT. LyondellBasell Advanced Polyolefins , sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Desa Ngerong Km 39 Gempol Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh Yohan Halim, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur dan berperan untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut; dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dengan

2. PT. DISA PRIMA MEDIKA, berkedudukanyang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, yang berlokasi di Jl. Banjararum Selatan No.3, Kel. Mondoroko, Kec. Singosari, Malang yang diwakili Oleh **ENDANG SUSILOWATI selaku DIREKTUR UTAMA**, adalah perusahaan yang menaungi :

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan Nomor Ijin Operasional Rumah Sakit 81201150810004, berkedudukan di Jl. Raya Surabaya – Malang KM-54 RW.54, Palang, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh **dr. IFIT BAGUS APRIANTONO** yang bertindak dalam jabatannya selaku **DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJOyang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUARUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bertindak dalam Perjanjian ini secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan bertindak untuk masing-masing sendiri dalam **Perjanjian** ini disebut **PIHAK**.

MENYATAKAN

Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menggunakan dan mendapatkan layanan kesehatan pertolongan pertamayang optimal, profesional dan bermutu dengan menggunakan jasa medis dari **PIHAK KEDUA** untuk Pasien yang berada di lingkungan kerja Pihak Pertama ;

Pasal 1
Landasan dan Ketentuan Hukum

PARA PIHAK 1esehata Perjanjian ini berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116) ;

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 1

This **COOPERATION AGREEMENT (“Agreement”)** was signed in Pasuruan on Monday, May 27, 2024 (Twenty Seventh of May Two Thousand Twenty Four) by and between:

1. **PT. LyondellBasell Advanced Polyolefins** , a limited liability company established based on the law of the Republic of Indonesia, having its domiciled at Desa Ngerong Km 39 Gempol Pasuruan, in this matter represented by Yohan Halim in his capacity as the President Director of and as such acting for and on behalf of the limited liability companyhereinafter referred to as **FIRST PARTY**;

And

2. **PT. DISA PRIMA MEDIKA**, hereinafter referred to as the; **SECOND PARTY** located on Jl. South Banjararum No.3, Kel. Mondoroko, District. Singosari, Malang, represented by **ENDANG SUSILOWATI as MAIN DIRECTOR**, is a management company ofthat oversees:

PRIMA HUSADA SUKOREJO HOSPITAL is a business entity established under Indonesian law, with Hospital Operational License Number 81201150810004, domiciled at Jl. Raya Surabaya – Malang KM-54 RW.54, Palang, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Pasuruan, in this case represented by **dr. IFIT BAGUS APRIANTONO acting in his position as DIRECTOR of PRIMA HUSADA SUKOREJO HOSPITAL**, thereby legally acting for and on behalf of PRIMA HUSADA SUKOREJO HOSPITAL, hereinafter referred to as the; **PRIMA HUSADA SUKOREJO HOSPITALSECOND PARTY**;

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are collectively referred to as the **Parties** and each is referred to as a **Party**.

WITNESSETH

The **FIRST PARTY** intends to use and get the first aid health services in care, optimal and professional quality provided by the **SECOND PARTY** on the Patient in the place of the **FIRST PARTY**.

Article 1
Ground and Legal Provisions

The **PARTIES** enter into this Agreement based on the applicable provisions and regulations of the following laws:

1. The Law No. 29 of 2004 on medical practice (State document of the Republic of Indonesia 2004 No. 116)

Paraf Pihak II			

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

3. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

5. Undang – Undang No 50 tahun 2012 (pasal 7.4) tentang Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja yang bekerja dalam sebuah Perusahaan;

6. Undang-Undang No 88 tahun 2019 (pasal 9) mengenai poin-poin yang dibutuhkan oleh Perusahaan yang menyediakan fasilitas klinik di lingkungan perusahaannya.

2. The Law No 36 of 2009 about health (the state of the Republic of Indonesia 2009 number 144, addition to the nation's Republic of Indonesia number 5063)

3. The Law No 44 of 2009 about the hospital (the state of the Republic of Indonesia 2009 number 153), addition to the nation's Republic of Indonesia number 5072)

4. The Law No 40 of 2007 about on limited liability company;

5. The law No 50 of 2012 (article 7.4) about on health monitoring for employee who works in a company;

6. The Law No 88 of 2019 (article 9) about the required points as the company which provide on site clinic.

Pasal 2
Pengertian/Definisi

1. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerjasama antara Para Pihak untuk melakukan kerjasama dalam pelayanan Zesehatan pertolongan pertama yang disediakan oleh Pihak Kedua untuk Pihak Pertama.;

2. **Pasien** adalah seseorang pekerja/karyawan proyek (karyawan dari Pihak Ketiga dariPihak Pertama)yang menjalankan kegiatan kerja di lokasi **PIHAK PERTAMA** dimana orang tersebut mengalami kecelakaan kerja atau sakit untuk selanjutnya mendapatkan layanan Zesehatan pertolongan pertama dari **PIHAK KEDUA**;

3. **Pelayanan Kesehatan** adalah pelayanan Kesehatan pada pasien dalam hal ini kepada pekerja/karyawan berupa pemeriksaan fisik, Zesehata medis, pemberian terapi dan Tindakan Pertama/Bantuan pada saat terjadi kegawatdaruratan dari Pihak Kedua ;

4. **Rawat Jalan** adalah saran dan masukan layanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Pasien untuk cuti sakit sementara selama jam kerja Tenaga Kesehatan ===.

5. **Pelayanan Gawat Darurat** adalah pelayanan perawatan kesehatan bagi Peserta di lingkup area kerja **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi sangat memerlukan perawatan segera dan/atau perawatan bersifat darurat;

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

1. **Maksud Perjanjian** ini adalah memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pertolongan Pertama kepada karyawan/ pekerja dari **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**;

2. **Tujuan Perjanjian** ini adalah:

a. Dalam rangka dapat memberikan pelayanan kegawatdaruratan kerja yang optimal kepada pasien di tempat/lokasi **PIHAK PERTAMA**;

b. Memberikan kontribusi pelayanan kegawatdaruratan kerja, keselamatan kerja pada Zesehatan2 **PIHAK PERTAMA** meliputi pekerjaan karyawan proyek (pekerja dari Pihak Ketiga yang bekerja di area Pihak Pertama) sebagai implementasi kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4
Ruang Lingkup Pekerjaan dan/Kerjasama

Perjanjian ini meliputi pelayanan Zesehatan pertolongan pertama dari **PIHAK KEDUA** kepada pasien di tempat/lokasi **PIHAK PERTAMA** dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA akan menugaskn satu orang dokter dari RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA merupakan —satu orang dokter yang ditempatkan di lokasi Pihak Pertama** untuk menyediakan layanan Kesehatan pada pasien selama durasi jam kerja pada klinik Kesehatan yang telah disepakati .

2. **Pihak Kedua merupakan akan menugaskan** satu orang perawat **dari RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 2

Paraf Pihak II			

Article 2
Definition

1. **Agreement** means this Cooperation Agreement between the Parties on the first aid Health Services to be provided by the **SECOND PARTY** to the **FIRST PARTY**;

2. **Patient** is an employee or contractor's worker (worker of the FIRST PARTY's third party vendor) who performs work activities in the **FIRST PARTY** place where the person suffers a work accident or is sick and will obtain first aid Health Services from the **SECOND PARTY**;

3. **Health Service** is the medical treatment' services to the Patients in the form such as physical examination, medical action, therapy and First Aid Action/Assistance, Patient Care and Emergency Services from the **SECOND PARTY**;

4. **Patient care** is the advice and suggestion provided by the **SECOND PARTY**to **Patients** for the sick leave during work hours;

5. **Emergency Services** are health care service for participants in the **FIRST PARTY'S** work area with conditions in great need of immediate treatment and / or emergency treatment;

Article 3
Purpose and Objectives

1. **The intents of this Agreement** are to provide legal basis in the implementation of first aid Health Services to the Patients of the **FIRST PARTY** by the **SECOND PARTY**;

2. **The purpose of this Agreement is:**

a. to provide the optimal Health Services to Patients at the location of the **FIRST PARTY**;

b. to provide contributions to the employment services and work safety of the **FIRST PARTY** covering the employees or contractor's worker (worker of the FIRST PARTY's third party vendor) as a implementation of cooperation with the **SECOND PARTY**;

Article 4
Scope Of Work

This Agreement includes the first Health Services of the **SECOND PARTY** provided to Patients on the location of the **FIRST PARTY** with the following scope:

1. The **SECOND PARTY** will ~~bedisptach~~ one doctor from PRIMA HUSADA SUKOREJO HOSPITAL to **FIRST PARTY** location for providing the Health Services to Patients during the agreed working hours of the health clinic;

2. The **SECOND PARTY will dispatchis** a nurse from PRIMA HUSADA SUKOREJO HOSPITAL to **FIRST**

Formatted: Font: Not Bold

SUKEROJEJO yang ditempatkan di lokasi **Pihak Pertama**. Perawat dari Pihak Kedua akan memfasilitasi Upaya pertolongan pertama pada pasien di lokasi Pihak Pertama selama jam kerja yang telah disepakati. Jika dibutuhkan dan untuk keamanan pasien, perawat akan merujuk pasien ke **RS Prima Husada Sukerojo Pasuruan**.

- Oleh karenanya **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk merujuk pasien tersebut ke rumah sakit/ klinik untuk kepentingan keselamatan pasien dimana dokter atau perawat dari **Pihak Kedua** membuat rujukan ke rumah sakit/ klinik terdekat dari lokasi Pihak Pertama seperti Klinik Purvosari, Rumah Sakit Sahabat dan Rumah Sakit Lawang Medika dimana rumah sakit / klinik tersebut memiliki hubungan kerjasama dengan **Pihak Kedua** yang meliputi dan tidak terbatas dengan pelayanan IGD, Rawat Inap, pemeriksaan penunjang yang telah disetujui dan diketahui oleh **PIHAK PERTAMA**;
- PIHAK PERTAMA** akan menyediakan klinik Kesehatan untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** dilokasi **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan pelayanan pertolongan pertama. Peralatan medis yang mendukung pelayanan pertolongan pertama Kegawatdaruratan kerja dari **PIHAK KEDUA** di tempat lokasi **PIHAK PERTAMA** disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- Sedangkan untuk peralatan medis dan perlengkapan pertolongan pertama yang ditempatkan dilokasi klinik Kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**, peralatan ini dimaksudkan untuk disimpan di klinik kesehatan. Kepemilikan alat kesehatan tersebut tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan alat kesehatan di luar jam kerja klinik kesehatan yang telah disepakati, menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK KEDUA** akan menyediakan obat dasar P3K dan obat-obatan lain yang disepakati Para Pihak, serta layanan ambulan 24 jam jika terjadi keadaan darurat. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah medis.
- PIHAK KEDUA** akan melakukan Pekerjaan dan/atau Kerjasama dengan itikad baik.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Hak PIHAK PERTAMA:**
 - Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kedua Pasien sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini ;
 - Menerima konfirmasi perubahan biaya layanan dan atau konfirmasi lainnya sesuai dengan Perjanjian ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja apabila terjadi perubahan tarif layanan dan hal-hal lainnya dari **PIHAK KEDUA**;
 - Mendapatkan pelayanan yang professional dan baik dari **PIHAK KEDUA** ; Meminta **PIHAK KEDUA** untuk mengganti tenaga medisnya apabila **PIHAK PERTAMA** tidak puas dengan pelayanan, sikap dan hal-hal lain dari tenaga medis tersebut;
 - Bilamana **PIHAK PERTAMA** meminta adanya layanan kesehatan diluar cakupan pertolongan pertama sebagaimana ayat 1 huruf a pasal ini maka tidak akan dilayani;
- Kewajiban PIHAK PERTAMA:**
 - Membayar Tagihan biaya-biaya Pelayanan Pertolongan Pertama, Obat-obatan Alat Kesehatan, dan Pemeriksaan Kesehatan Lanjutan kepada **PIHAK KEDUA** yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - Menyiapkan dan menyediakan suatu tempat untuk klinik Kesehatan yang berada dilokasi **PIHAK PERTAMA** berikut dengan fasilitas yang diperlukan berupa instalasi listrik, persediaan air minum yang bersih dan cukup, kebutuhan meja, kursi, dan fasilitas

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 3

Paraf Pihak II			

PARTY's location. The nurse from the **SECOND PARTY** will facilitate initial first aid to Patient at the **FIRST PARTY's** location during agreed working hours. If necessary and for the Patient's safety, the nurse will refer the Patient to **Prima Husada Sukorejo Hospital in Pasuruan**;

- Therefore, the **FIRST PARTY** agrees to send the Patient to the hospital/clinic for medical treatment for the benefit of Patient safety when the doctor or nurse from the **SECOND PARTY** makes a referral to the hospital / clinic nearest to the location of the **FIRST PARTY**, namely Purvosari Clinic, Sahabat Hospital and Lawang Medika Hospital all of which have a cooperative relationship with the **SECOND PARTY** including and not limited with to Emergency Services, hospitalization, examination, supporting examination which has been approved and known by the **FIRST PARTY**.
- The **FIRST PARTY** will provide a health clinic in its place for the benefit of the **SECOND PARTY** providing first aid Health Services to Patients. The medical equipment and/or first aid equipment that supports the first aid health service of the **SECOND PARTY** in the location of the **FIRST PARTY** shall be provided by the **SECOND PARTY**;
- As for medical equipment and first aid equipment placed at the health clinic in the location of the **FIRST PARTY**, these equipment is meant to stay at the health clinic. The ownership of the medical equipment still belongs to the **SECOND PARTY**. In case of any loss or damage to the medical equipment outside the agreed working hours of the health clinic, it's the responsibility of the **FIRST PARTY** except that the loss is caused by the **SECOND PARTY**;
- The **SECOND PARTY** will provide the basic drug of P3K and other medicines agreed by the Parties, and 24-hour ambulance service in case of emergency. The **SECOND PARTY** is responsible for medical waste management.
- The **SECOND PARTY** will perform the Work and/or Cooperation in good faith.

Article 5
Rights and obligations of the FIRST PARTY

- FIRST PARTY rights:**
 - Obtain Health Services from the **SECOND PARTY** on Patients in accordance with the terms and conditions set out in this Agreement;
 - Receive notification in accordance with this Agreement at least 10 (ten) work/business days when changes to Service Fee and other things occur from the **SECOND PARTY**;
 - Get professional and good service from the **SECOND PARTY**; Request the **SECOND PARTY** to change its medical personels when the **FIRST PARTY** dissatisfies with the service, attitude and other matters of such medical personel;
 - If the **FIRST PARTY** requests the health services outside scope as per paragraph 1 sub-pargraph a of this Article, then it will not be served;
- Obligations of the FIRST PARTY:**
 - Pay the bill of first aid Health Services, and medications, medical equipment, and advanced medical examination to the **SECOND PARTY** according to the terms and conditions set out in this Agreement;
 - Prepare and provide a place for a health clinic that is located at the **FIRST PARTY** with the necessary facilities of electrical installations., An adequate hegeinis water supply, Wi-fi channel, table needs,

lainnya yang digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan sesuai dengan Perjanjian ini;

chair, the bed of patients and other facilities used to provide health care according to this Agreement;

Pasal 6
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- Hak **PIHAK KEDUA** :
 - Menerima pembayaran tagihan biaya-biaya pelayanan pertolongan pertama , Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan layanan kesehatan tambahan yang telah diberikan kepada Pasien sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
 - PIHAK KEDUA** berhak memberikan surat teguran/peringatan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis bilamana terjadi sesuatu hal terkait dengan keterlambatan pembayaran maupun hal-hal lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian atau perbuatan lainnya yang merugikan **PIHAK KEDUA**;
- Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - Menempatkan dua orang tenaga medis (satu orang dokter dan 1 orang perawat) di pos kesehatan yang disediakan dan dilokasi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan waktu dan jam kerja yang telah disepakati;
 - Melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan pada pasien sebatas dalam bentuk pertolongan pertama kegiatan kerja dengan pemberian obat-obatan sesuai standar yang ditetapkan dan melakukan rujukan pertama ke rumah sakit terdekat dengan lokasi **PIHAK PERTAMA** yakni Klinik Purwosari, Rumah Sakit Sahabat dan Rumah Sakit Lawang Medika dengan melihat kondisi dan keadaan pasien;
 - Manakala pasien dari **PIHAK PERTAMA** yang telah dirujuk pada rs terdekat sebagaimana ayat b diatas maka untuk pemeriksaan lanjutan dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab rumah sakit yang menerima rujukan tersebut dan melepaskan/membebasakan tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**;
 - Melakukan bantuan medis dan pertolongan pertama terhadap karyawan proyek **PIHAK PERTAMA** yang mengalami kecelakaan kerja diarea kerja **PIHAK PERTAMA**;
 - Menyediakan nomor kontak yang bisa dihubungi oleh karyawan dari Pihak Pertama terkait layanan Kesehatan baik itu berupa konsultasi medis, informasi penyediaan ambulance pada kondisi gawat darurat maupun kegiatan pertolongan pertama lainnya.
 - Memastikan tenaga medis mematuhi peraturan dan standar **PIHAK PERTAMA** pada saat tenaga medis berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**
 - Memastikan peralatan kesehatan dan obat/obat/farmasi yang disediakan dalam perjanjian ini sah, sah, dan masih dalam masa kadaluwarsa. Apabila ada masa berlakunya habis maka **PIHAK KEDUA** akan mengganti yang sah.
 - PIHAK KEDUA** setuju untuk membela, mengganti kerugian dan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan dan tuntutan hukum, termasuk, namun tidak terbatas pada, pelanggaran paten dan merek dagang, perbuatan melawan hukum dan tuntutan pidana yang dilakukan terhadap atau biaya atau kerusakan yang diderita atau ditimbulkan oleh **PIHAK PERTAMA**, afiliasinya, dan pejabat, direktur, dan karyawannya, yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini kecuali jika kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja dari **PIHAK PERTAMA**
 - PIHAK KEDUA** telah mengambil semua langkah dan/atau tindakan yang diperlukan termasuk memperoleh seluruh persetujuan, lisensi dan izin yang diwajibkan oleh anggaran dasarnya, ketentuan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 4

Article 6
Rights and obligations of the SECOND PARTY

- Rights of the **SECOND PARTY** :
 - The FIRST PARTY** agrees to settle bills for first aid Health Services, medicines, medical equipment, and additional health services provided to Patient in accordance with this Agreement.
 - Provide a letter of reprimand / warning to the **FIRST PARTY** if something happens related to late payment or other matters that have the potential to cause harm or other acts that harm the **SECOND PARTY**;
- Obligations of the **SECOND PARTY** :
 - Place medical personnels (i.e. one doctor and one nurse) in health clinic provided and located the **FIRST PARTY** in accordance with the agreed working hours;
 - Provide examination and Health Services to Patients as first aid in accordance with the provision of all the applicable standards established and make first referral to the hospital / clinic closest to the location of the **FIRST PARTY**, namely Purwosari Clinics, Sahabat Hospital and Lawang Medika Hospital based on the condition and state of Patients;
 - when the Patient of the **FIRST PARTY** has been referred to the clinic /hospital as paragraph b above, then further examination and medical actions to be carried out next will be entirely the responsibility of the hospital/clinic that received the referral, and release/release the responsibility of the **SECOND PARTY**;
 - Perform medical assistance and first aid to Patient who has an accident at the work area of the **FIRST PARTY**;
 - Provide contact number which can be called by the employee of First Party for the Health Services such as medical consultation, information about ambulance supply for force majeure condition and any other first aid activities.
 - Ensure the medical personels to comply with the rules and standards of the **FIRST PARTY** when the medical personels are in the location of the **FIRST PARTY**.
 - Ensure the medical equipment and drugs/medicines/pharmaceuticals provided hereunder are legal, valid and within their expiration period. In case of any expiration, the **SECOND PARTY** shall replace the valid one.
 - The **SECOND PARTY** agrees to defend, indemnify and hold the **FIRST PARTY** harmless from any claims and lawsuits, including, but not limited to, patent and trademark infringements, torts and criminal charges made against or costs or damages suffered or incurred by the **FIRST PARTY**, its affiliates, and any of their officers, directors and employees, which arise out of or are related to the Agreement except to the extent such loss or damages is caused by the **FIRST PARTY**'s gross negligence or willful misconduct.
 - The **SECOND PARTY** has taken all necessary steps and/or actions including obtaining all approvals, licenses and permits required by its articles of association, provisions of this Agreement and applicable laws and regulations to bind itself and implement this Agreement and /or other documents related to this Agreement.

Paraf Pihak II			

yang berlaku untuk mengikat diri dan melaksanakan Perjanjian ini dan/atau dokumen lain terkait dengan persetujuan ini.

Pasal 7
Sumber Daya dan Jadwal Pelaksanaan Layanan Kesehatan

- PIHAK KEDUA akan menyediakan dan menyiapkan 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang perawat selama pelaksanaan layanan kesehatan di klinik tempat PIHAK PERTAMA;
- Perawat dan dokter yang disediakan oleh PIHAK KEDUA di tempat PIHAK PERTAMA wajib memiliki sertifikat dan lisensi yang masih valid dan aktif sesuai dengan kompetensinya selama Perjanjian ini berlaku.
- Jam kerja dan jadwal kerja terhadap tenaga medis dari PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
 - Satu orang dokter yang bekerja selama 4 jam per hari selama 5 hari kerja dalam seminggu
 - Satu orang perawat yang bekerja 9 jam per hari selama 5 hari kerja dalam seminggu
 - Namun, apabila terjadi kecelakaan kerja di luar hari dan jam kerja tersebut sehingga memerlukan Tindakan lebih lanjut dari Pelayanan Kesehatan, maka akan dilakukan rujukan ke RS Prima Husada Sukorejo yang lokasinya terdekat dengan lokasi kerja PIHAK PERTAMA
- Apabila terjadi perubahan jumlah jam kerja maupun penambahan jumlah tenaga kesehatan di kemudian hari, maka masing-masing PIHAK akan menyampaikan informasi tersebut secara tertulis serta pembiayaan tambahan tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam addendum Perjanjian ini;

Pasal 8
Biaya Pelayanan Kesehatan dan Tata Cara Pembayaran

- ~~8. Penggantian biaya Pelayanan Pertolongan Pertama yang diberikan PIHAK KEDUA mengacu pada Biaya senilai Rp. 19,368,368 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sudah termasuk PPN dan PPH untuk layanan Kesehatan ini. Rincian biaya jasa ini tercantum pada Appendix 1. Biaya obat-obatan dan alat medis akan ditagihkan terpisah sesuai dengan kebutuhan aktual.~~
- ~~11.1. PIHAK PERTAMA wajib~~ membayar kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal dikirimkannya invoice dalam jumlah total biaya yang telah disepakati sebesar Rp. 19,368,368 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sudah termasuk PPN dan PPH ;
- ~~12.2. Kelengkapan dokumen yang dilampirkan dalam tagihan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:~~

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 5

Paraf Pihak II			

Article 7
Resources and schedule for the implementation of Health Services

- The SECOND PARTY will provide and prepare 1 (one) doctor and 1 (one) nurse to implement Health Services at the health clinic in the FIRST PARTY location;
- Nurses and doctors provided by the SECOND PARTY at the FIRST PARTY's location shall have and maintain the valid and active certificates and licenses in accordance with their competency at all times of this Agreement in accordance with applicable provisions during Validity Period of this Agreement;
- Working hours and work schedules for the SECOND PARTY's medical personnels agreed by THE PARTIES are as follows :
 - one doctor with working hours of 4 hours/day in 5 working days/week
 - one nurse with 9 hours/day in 5 working days/week
 - However, if there is a work accident outside of these working days and hours that requires Health Services, a referral will be made to the Prima Husada Sukorejo Hospital closest to the FIRST PARTY's work location.
- If there is change request to the number of working hours and the number of medical persons in the future, the Parties will convey this information in writing as well as the additional financing changes would be the responsibility of the FIRST PARTY, and change would be summarized in an amendment to this Agreement;

- ~~2. In exchange for the first aid Health Service Fee, given by the SECOND PARTY, the FIRST PARTY agrees to pay the monthly Service Fee amounting to Rp. 19,368,368 (Nineteen million three hundred sixty-eight thousand three hundred sixty-eight rupiahs) including VAT and withholding tax for the Health Services. The breakdown of the monthly Service Fee is listed in Appendix 1 hereto. The costs for medications and medical equipment used will be billed separately subject to actual usage.~~
- ~~6. THE FIRST PARTY is obliged to pay the SECOND PARTY no later than 30 (thirty) days from the date the invoice is sent with the total agreed fee amounting to Rp. 19,368,368 (Nineteen million three hundred sixty-eight thousand three hundred sixty-eight rupiahs) including VAT and withholding tax;~~

- Complete document attached in bills is an integral document of this Agreement as for the complete document to attach is as follows:
- The complete documents attached to the invoice are documents that cannot be separated from this Agreement. The complete documents that must be attached are as follows:
 - The health services received by the Patients in the month;
 - Use of medicine and medical equipment for health services on the Patients;

Formatted: Font: (Default) Arial, 9 pt, Font color: Black

Formatted: Indent: Left: 0,56 cm, No bullets or numbering

~~— Layanan Kesehatan yang diterima oleh Pasien selama satu bulan~~
~~— Penggunaan obat dan alat kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.~~

~~— The health services received by the Patients in the month;~~
~~— Use of medicine and medical equipment for health services on the Patients;~~

Formatted: Indent: Left: 1,31 cm, No bullets or numbering

~~19.3.~~ Apabila **PIHAK KEDUA** ingin memberlakukan pembebanan biaya tambahan secara khusus yang tidak dan/atau belum tercantum didalam Biaya yang telah disepakati dalam ayat 1 Pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA**, Pihak Kedua harus menyampaikan terlebih dahulu secara tertulis untuk disepakati bersama sekurang-kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum memberlakukan biaya baru oleh **PIHAK KEDUA**;

~~20.4.~~ Pembayaran dilakukan setiap bulan.

~~2.3.~~ If the **SECOND PARTY** wishes to impose a special additional charge that is not and / or has not been listed in the Service Fee agreed in Paragraph 1 of this article to the **FIRST PARTY**, the **SECOND PARTY** must submit in writing for mutual agreement at least 30 (thirty) days before the application of the new service fee by the **SECOND PARTY**;

~~3.4.~~ Payment is made monthly;

~~5.~~ Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan proses pemindah bukuan bank (bank transfer) ke rekening **PIHAK KEDUA** yaitu:

~~39.~~
Bank : PT Bank Mandiri persero Tbk
Cabang : KK Malang sutoyo Kota Malang

Bank : PT Bank Mandiri persero Tbk
Branch : KK Malang sutoyo Kota Malang

Formatted: Indent: Left: 0,54 cm, No bullets or numbering

No. Rekening : 144-0055533324
Kode Swift/IBAN : BMRIIDJA
Atas Nama : PT.DISA PRIMA MEDIKA
Alamat: Banjarum No 3B Mondoroko singosari Malang.

No. Account : 144-0055533324
Kode Swift/IBAN : BMRIIDJA
Atas Nama : PT.DISA PRIMA MEDIKA
Alamat : Banjarum No 3B Mondoroko singosari Malang.

~~40.6.~~ Bilamana terdapat perubahan rekening Bank sebagaimana Pasal ini maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru;

~~5.6.~~ If there is a change in the bank account as listed in of this article, the **SECOND PARTY** shall notify the **FIRST PARTY** no later than 30 (thirty) calendar days prior to the entry into force of the new account number;

Pasal 9
Fasilitas dan Benefit Pelayanan Kesehatan

- Fasilitas Peralatan Medis yang ditempatkan dipos kesehatan pada lokasi **PIHAK PERTAMA** akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
 - Bed Pasien
 - Tensi Omron
 - Lampu senter
 - Set Oksigen Portable
 - Tensocrepe 7,5 MM
 - Hammer
 - Gunting kassa
 - Speculum Hidung
 - Speculum Telinga
 - Pinset dental
 - Pinset Anatomis
 - Spatula alginet
 - Cervical Collar
 - Cucing bengkok
 - Alat Nebul
 - O2 Nasal
 - Termometer Infrared
 - Pulse Oxymetri
 - Stethoscope
- PARA PIHAK** telah menyepakati bahwa Pihak kedua akan menyediakan obat-obatan yang tertuang pada Appendix 2. Jika terdapat perubahan, Pihak kedua wajib menginformasikan Pihak Pertama.
- Bilamana ada permintaan tambahan obat diluar jumlah dan jenis yang telah disepakati sebagaimana ayat 2 pasal ini, maka beban pembiayaan untuk tambahan

Article 9
Health services facilities and benefits

- Medical equipment placed in the health clinic at the location of the **FIRST PARTY** will be provided by the **SECOND PARTY** are as follows:
 - Patient Bed
 - Omron Tension
 - Flashlight
 - Portable Oxygen Set
 - Tensocrepe 7.5 MM
 - Hammer
 - Gauze Scissors
 - Nasal Speculum
 - Ear Speculum
 - Dental Tweezers
 - Anatomical Tweezers
 - Alginet Spatula
 - Cervical Collars
 - Crooked Cat
 - Nebul Tools
 - O2 Nasal
 - Termometer Infrared
 - Pulse Oxymetry
 - Stethoscope
- THE PARTIES** have agreed the **SECOND PARTY** will provide the drugs/medicines/pharmaceuticals as listed in Appendix 2. If there's any change to the type and amount of the drugs/medicines/pharmaceutics, the **SECOND PARTY** shall inform the **FIRST PARTY**.
- If there is a request for additional medicines beyond the amount and type agreed as per paragraph 2 of this article, then the charge for additional medicines will be paid to the **FIRST PARTY**;

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 6

Paraf Pihak II			

- obat-obatan akan ditanggungkan kepada **PIHAK PERTAMA**;

6. Setiap penggunaan obat-obatan dan farmasi sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pencatatan dan pengecekan oleh **PIHAK KEDUA** melalui perawat yang bertugas di pos kesehatan lokasi **PIHAK PERTAMA**. Dokter dan perawat wajib menjaga keamanan obat-obatan, obat-obatan dan obat-obatan sepanjang waktu, dan menguncinya di luar jam kerja klinik Kesehatan. Jika terjadi kehilangan atau penyalahgunaan diluar jam kerja tanpa sepengetahuan dari perawat **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA**;

6. Benefit Pelayanan Kesehatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

a. Peralatan Medis disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang disebutkan dalam Nota Kesepahaman ini pasal 9 ayat 1;

b. **PIHAK KEDUA** menyediakan Obat Dasar P3K;

c. Pengelolaan Limbah medis disediakan oleh Pihak ;

d. Prioritas layanan atas permintaan dan diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat terjadinya (KLB) Kejadian Luar Biasa seperti penyebaran penyakit endemik, tidak termasuk pada biaya jasa yang tertuang pada Artikel 8.

e. **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan ambulan 24 jam apabila terjadi kegawatan.

4. Any use of drugs and pharmaceuticals as mentioned above shall be recorded and checked by the **SECOND PARTY** through the nurse on duty at the health clinic in the location of the **FIRST PARTY**. The doctor and the nurse shall keep the drugs, medicines and parmaceuticals safe all the times, and lock them in the lock outside the working hours of the health clinic. If there is loss or abuse outside the agreed working hours without the knowledge of the nurse or doctor of the **SECOND PARTY**, it is fully responsible by the **FIRST PARTY**;

6. Health care benefits between the **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are as follows:

a. Medical equipment provided by the **SECOND PARTY** according to mentioned in a memorandum of understanding mou (mou) article 9 paragraph 1;

b. The **SECOND PARTY** provides the basic drug P3K;

c. Medical Waste Management provided by the **SECOND PARTY**;

d. priority service, upon request, provided to the **FIRST PARTY** at the time of occurrence of widespread events of diseases such as endemic is not included in the Service Fee as set forth in Article 8 hereabove;

e. **SECOND PARTY** shall provide 24-hour ambulance service in case of emergency.
- Pasal 10
Masa Berlaku Nota Kesepahaman (MoU)
1. Jangka waktu kerja sama pelayanan pertolongan pertama ,perawatan dan pemeriksaan ini berlaku untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai 1 Mei 2024 – 30 April 2025.

2. Pemberitahuan dan konfirmasi dari **PARA PIHAK** mengenai perpanjangan Perjanjiankerjasama ini dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana tertuang pada Paragraf 1.

3. Apabila masa waktu Perjanjian ini berakhir, maka tidak mengakibatkan berakhirnya kewajiban - kewajiban **PARA PIHAK** yang masih belum terselesaikan sebelum jangka waktu tersebut;

4. Apabila masa waktu Perjanjian ini berakhir, maka kewajiban masing – masing PIHAK harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa berakhir Perjanjian sebagaimana ayat 1 Pasal ini kecuali jaminan pengobatan yang diberikan kepada Pasien. ;

5. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka Pihak tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis dengan alasan-alasan yang jelas kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
- Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan
1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ke yurisdiksi eksklusif pengadilan yang berwenang dimana Pihak pertama berada.

2. Perjanjian ini beserta segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- Pasal 12
Perubahan Perjanjian
- | Paraf Pihak I | | | |
|---------------|--|--|--|
| | | | |
- Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 7
- | Paraf Pihak II | | | |
|----------------|--|--|--|
| | | | |
- Article 10
Validity Period of The Agreement
1. The cooperation period for first aid treatment and examination services is valid for a period of 1 year starting from 1 May 2024 – 30 April 2025.

2. Notification and confirmation from **THE PARTIES** regarding the extension of this Agreement shall be made at least 60 (sixty) days prior to the expiration of this Agreement as provided in Paragraph 1;

3. When the validity period of this Agreement is expired, it does not result in the end of the obligations of **THE PARTIES** those who have not yet fully performed before the expiration.

4. When the validity period of this Agreement is expired, each Party shallcomplete all of its obligations in 30 days, after the expiration of this Agreement except that the warranty of the medical treatment placed on the Patient;

5. If any Party intends to terminate the Agreement before the end of the Agreement validity period, then that Party must provide written notification with clear reasons to the other Party no later than 60 (sixty) calendar days before the end date of the Agreement
- Article 11
Dispute Resolution
1. If there is any dipute arising from the implementation of the Agreement, both Parties agree to resolve the dispute by amicable way. In case of any failure to resolve the dipute by amicable way, both Parties agree to submit thedisputes to the exclusive jurisdiction of the competent court where the **FIRST PARTY** locates.

2. This Agreement shall be governed by and construed in under the laws of the Republic of Indonesia.
- Article 12
Change of deal

1.

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan pada Perjanjian ini harus disepakati oleh kedua belah Pihak dan dituangkan secara tertulis serta ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

2.

Dan setiap permasalahan yang belum terselesaikan harus melalui diskusi dan kesepakatan bersama, dan harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3.

Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
1.

THE PARTIES agree that any changes to this Agreement shall be agreed by both Parties and made in writing and signed by both Parties.

2.

And any outstanding issues shall be subject to the mutual discussion and agreement, and be memorized in writing and signed by both Parties.

3.

This Agreement cannot be transferred in whole or in part to a third party by one of the parties without the written consent of the other party.

Pasal 13

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian

1.

Monitoring terhadap ketepatan dan kesesuaian pemenuhan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dilakukan oleh bidang/unit terkait yang ada di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2.

Evaluasi hasil kerjasama ini dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala sebelum masa Perjanjian ini berakhir;
3.

Apabila ada pelayanan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** dapat melakukan pemberitahuan secara tertulis satu dengan lainnya;
4.

Apabila dari surat pemberitahuan pertama hingga pemberitahuan ketiga belum ada perubahan terkait pelayanan pihak yang dikeluhkan, maka pihak yang berkeberatan dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan cara sepihak sebelum masa Perjanjian ini berakhir;

Pasal 14

Kedadaan Kahar

1.

Yang dimaksud dengan *keadaan kahar* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa tidak terduga dan di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, perang, pemberontakan, dan sebab-sebab lain diluar kendali kekuasaan kedua belah PIHAK, yang dikuatkan ataupun tidak oleh pernyataan dari PIHAK yang berwenang dalam hal itu.
2.

Dalam hal terjadi *keadaan kahar*, **PIHAK-PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat **7 (tujuh)** hari kalender setelah kejadian.
3.

Semua kerugian yang diderita satu **PIHAK** yang diakibatkan oleh salah satu akibat terjadinya *keadaan kahar* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya, sebatas **PIHAK** yang terkena dampak daripada *keadaan kahar* telah berusaha sebaik-baiknya untuk terhindar dari *keadaan kahar* dan telah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
5.

Dalam hal terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini diakibatkan Force Majeure terus berlanjut sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih, maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis.

Pasal 15

Kerahasiaan

1.

PARA PIHAK tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menjaga integritas, kredibilitas nama baik perusahaan dari PIHAK lain. Pihak Kedua harus memastikan bahwa karyawan dan kontraktornya tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun dan kapanpun atas segala pokok bahasan yang berada pada

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 8

Paraf Pihak II			

Article 13

Monitoring and evaluation of implementation Agreement

1.

Monitoring of the precision and conformity of the rights and obligations of **THE PARTIES** is carried out by the related fields / units of the **FIRST AND SECOND PARTIES**;
2.

The evaluation of this cooperation evaluation can be performed by **THE PARTIES** periodically before the validity period of Agreement this ends;
3.

When a service is incorrect and does not match this Agreement, Then **THE PARTIES** can write one with another.
4.

If from the first notification letter to the third notification there has not been a change in the service of the complained party, then those who object can end this Agreement in a unilateral way before this Agreement ends;

Article 14

Force Majeure

1.

Force majeure in this Agreement means an unforeseeable event beyond the control ability of the **PARTIES** that results in the inability to perform this Agreement by a PARTY, including but not limited to circumstances such as earthquakes, hurricanes, floods, fires, landslides, general strikes, riots, wars, uprisings, and other causes beyond the control power of both **PARTIES**, which are corroborated or not by the statements of the competent authorities in that regard.
2.

In the event of force majeure, the **PARTIES** experiencing such circumstances must notify in writing to the other PARTY, no later than **7 (seven)** calendar days after the incident.
4.

All losses suffered by one **PARTY** resulting from one of the consequences of force majeure are not the responsibility of the other **PARTY**, to the extent that the affected **PARTY** of force majeure has tried its best to avoid force majeure and has notified in writing to the other **PARTY**.
5.

In the event of failure or delay in the performance of obligations under this Agreement resulting from Force Majeure continuing for a period of 3 (three) months or more, the **PARTIES** may terminate this Agreement in writing.

Article 15

Confidentiality

1.

THE PARTIES comply and obey under Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.
2.

THE PARTIES agreed and agreed to keep integrity, credibility and goodwill of the other Party. The **SECOND PARTY** shall not, and shall ensure its employees and contractors do not, at any time, disclose to any third party any information written or unwritten is known or disclosed based on this Agreement , unless it's done because of:

Perjanjian ini baik secara tertulis maupun tidak tertulis, kecuali dikarenakan karena:

- a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;

b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada **PIHAK** lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan

c. Yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.

d. Jangka waktu kerahasiaan ini dilakukan tanpa batas waktu sekalipun Perjanjian ini berakhir;
- a. Ordered by judicial bodies or other government agencies related to law enforcement in writing or officially;

b. According to the laws and regulations in force in Indonesia, such information shall be provided to other party as expressly mentioned in the laws and regulations; and

c. Which has been mutually agreed upon and is not confidential.

d. The term of this confidence shall be carried out indefinitely even if this Agreement expires;

Pasal 16
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, , komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya pada alamat sebagaimana tercantum dibawah ini:

Article 16
Notifications

Any notification, communication or correspondence in the performance of this Agreement shall be delivered by one **PARTY** to the other **PARTY** at the address as the manner in which:

PIHAK PERTAMA
PT. LyondellBasell Advanced Polyolefins
Alamat : Desa Ngerong Km 39 Gempol Pasuruan
Telepon. :
Bagian: HSES Manager
Email : didik.darmoro@lyb.com
UP : Didik Darmoro
HP :

FIRST PARTY
PT LyondellBasell Advanced Polyolefins
Address: Desa Ngerong Km 39 Gempol Pasuruan
Phone. :
Section: HSES Manager
Email : didik.darmoro@lyb.com
Up : Didik Darmoro
HP :

Field Code Changed

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
Alamat : JL. Surabaya malang km 54 sukorejo pasuruan jawa timur
Telepon : 0343 – 6745000
Bagian : Humas Marketing
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com dan backupdatamarketingphs@gmail.com

UP : fefi rita indah hati, S.Kep., Ners
Telepon : 081315574065

Nama : Anita Fitria Sari
Jabatan : Kepala Keuangan Sakit Prima Husada Sukorejo
No. HP : 0851 5600 1411

SECOND PARTY
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
Address : JL. Surabaya malang km 54 sukorejo pasuruan jawa timur
Phone Number : 0343 – 6745000
Department : Humas Marketing

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com dan backupdatamarketingphs@gmail.com

UP : fefi rita indah hati, S.Kep., Ners
Telepon : 081315574065

Name : Anita Fitria Sari
Jabatan :Head of Finance, Hospital Prima Husada Sukorejo
Phone Number : 0851 5600 1411

Pasal 17
HAI-HAL LAIN

1. Konflik Kepentingan:
(a)Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari senior manajemen Pihak Pertama; Pihak Kedua, karyawannya, sub-kontraktor atau agennya tidak boleh (i) memberikan kepada karyawan atau agen Pihak Pertama berupa hadiah atau hiburan apapun yang bernilai signifikan atau komisi apapun, biaya atau rabat sehubungan dengan Perjanjian ini, atau (ii) mengadakan perjanjian bisnis apapun dengan karyawan atau agen Pihak Pertama.
(b) Pihak Kedua harus mengungkapkan kepada Pihak Pertama jika terdapat hubungan (misalnya keluarga, personal) antara karyawan dari kedua belah pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pokok bahasan Perjanjian ini.
2. Anti Suap/ Anti Korupsi: Kedua Pihak harus mematuhi peratura nundang-undang anti penyuapan dan anti korupsi yang berlaku di yuriksi setempat atau dimana perjanjian ini disepakati .

Article 17
MISCELLANOUS

1. Conflict of Interest:
(a) Without the advance written approval of the FIRST PARTY’s senior management, the SECOND PARTY, its employees, sub-contractors or agents shall not (i) give the FIRST PARTY’s employees or agents any gifts or entertainment of significant value or any commission, fee or rebate in connection with the Agreement, or (ii) enter into any business arrangement with any of the FIRST PARTY’s employees or agents.
(b) the SECOND PARTY shall disclose to the FIRST PARTY any pre-existing relationships (e.g., family, personal) between both Parties’ employees who are directly or indirectly associated with the subject matter of the Agreement.
2. Anti-Bribery / Anti-Corruption: Both [Parties](#) shall comply with the requirements of the applicable anti-bribery and anti-corruption laws of the jurisdictions under which it is or may be acting hereunder.

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 9

Paraf Pihak II			

3. **PIHAK KEDUA** tidak boleh mengalihkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK** ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**.

4. Pihak Kedua harus mematuhi Kode Etik Pemasok Perusahaan versi terbaru yang tersedia pada situs www.lyb.com

5. Perjanjian ini disusun dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat inkonsistensi/ketidaksamaan antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

3. The **SECOND PARTY** shall not assign this Agreement to any third **PARTY** without **THE FIRST PARTY's** prior written consent.

4. The Second Party shall comply the most current version of Company's Supplier Code of Conduct which is available at www.lyb.com

5. This Agreement has been made in both the Indonesia and English languages. In the event of inconsistency between Indonesia language and the Indonesia Language , English language shall prevail.

Pasal 18
Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, ditandatangani oleh yang mewakili masing-masing **PIHAK**, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.

PIHAK PERTAMA/THE FIRST PARTY
PT. LyondellBasell Advanced Polyolefins

Yohan Halim
DIREKTUR UTAMA /PRESIDENT DIRECTOR

Article 18
Closing

This Agreement is made in duplicate 2 (two), fairly stamped, signed by the representative of each **PARTY**, and has the same legal force for each **PARTY**.

Therefore, this Agreement made to be conducted and and to obeyed.

PIHAK KEDUA/THE SECOND PARTY
PT. DISA PRIMA MEDIKA

dr. SEFRINA TRISADIENDANG-SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA/ PRESIDENT DIRECTOR

Saksi-Saksi/Witness

Paraf Pihak I				<i>Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 10</i>	Paraf Pihak II			

PIHAK PERTAMA/ THE FIRST PARTY
PT. LyondellBasell Advanced Polyolefins

PIHAK KEDUA/ THE SECOND PARTY
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO

Alex Setiawan
Site Manager

dr. IFIT BAGUS APRIANTONO, M.MRS
DIREKTUR RUMAH SAKIT/HOSPITAL DIRECTOR

Paraf Pihak I			

*Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan
Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan
Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 11*

Paraf Pihak II			

APPENDIX 1

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 12

Paraf Pihak II			

APPENDIX II

Paraf Pihak I			

Agreement/Perjanjian Kerjasama PT. Lyondellasell Advanced Polyolefins dengan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tentang Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan, Hal. 13

Paraf Pihak II			